

专题二十九 宪法

1. (单选) 地方国家机构是我国国家机构体系的组成部分。宪法确定了中央和地方国家机构职权的划分, 并对地方国家机构之间的关系做了规定。根据宪法有关规定, 对于县级人民代表大会与其他国家机构之间的关系, 表述正确的是 ()

A、县级人民代表大会有权改变, 本级人民代表大会常务委员会不适当的决定

B、县级人民代表大会选举产生本级监察委的主任和副主任

C、县级人民检察院检察长的任免由本级人民代表大会批准

D、县级人民政府只对县级人民代表大会负责并报告工作

【答案】A

【解析】B 错误, 监委主任是人大选举产生的, 监委副主任是人常委任免的; C 错误, 检察长的任免, 第一步, 县人大选举产生; 第二步, 县检察院检察长的选举结果需要报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准后才能生效。D 错误, 县政府对人大及其人常负责并报告工作。

“报告工作”的两种主要形式

年度综合报告: 即“政府工作报告”, 通常由行政首长(如总理、省长、市长)在每年的人代会上向全体人大代表报告, 并由大会审议和表决。这是最核心、最全面的报告形式。

专项工作报告: 在人大闭会期间, 政府可就特定领域工作(如计划执行、预算、环保、审计等)向人大常委会作报告。这体现了人大常委会在闭会期间的日常监督职能。

“负责”的法律内涵:

“负责”不仅指报告工作, 更意味着政府必须执行人大及其常委会通过的法律、法规和决议; 其组成人员由人大选举或决定任命; 人大有权罢免其人员; 人大及其常委会有权对政府工作进行询问、质询和调查。

2.（单选）公民宪法权利在我国部门法中均有所体现。刑事诉讼法规定，人民法院受理没收违法所得申请后，应当发出公告，公告期限为6个月。犯罪嫌疑人、被告人的近亲属及其他利害关系人有权申请参加诉讼，也可以委托诉讼代理人参加诉讼。该规定体现出来公民的宪法权利是（ ）

- A、平等权
- B、帮助权
- C、监督权
- D、财产权

【答案】D

3.（单选）下列关于成文宪法的表述，正确的是（ ）

- A. 成文宪法都是刚性宪法
- B. 成文宪法指的是以法典形式呈现的宪法
- C. 《钦定宪法大纲》是中国历史上第一部成文宪法
- D. 以成文形式进行规定的宪法即为成文宪法

【答案】B

【解析】C 错误，《钦定宪法大纲》是中国历史上第一部具有宪法意义的法律文件，但不属于传统意义上的法典。

4.（单选）下列关于宪法修改的表述，正确的是（ ）

- A. 宪法修改不包括对宪法的全面修改
- B. 宪法修改的主要目的在于维护宪法的稳定
- C. 宪法修改的程序和法律修改的程序相同
- D. 一些国家规定特定内容不得成为宪法修改的对象

【答案】D

5.（单选）根据我国宪法和法律，下列关于单行条例的表述，正确的是（ ）

- A. 单行条例可以对行政法规的基本原则作出变通规定
- B. 自治区的单行条例应当在公布后的30日内，报全国人大常委会和国务院备案

C. 单行条例是民族自治地方的人大依照当地民族特点就某方面具体事项制定的规范性文件

D. 全国人大专门委员会和全国人大常委会工作机构只能对单行条例进行主动审查，不能够被动审查

【答案】C

【解析】A错误，自治条例和单行条例可以依照当地民族的特点，对法律和行政法规的规定作出变通规定，但不得违背法律或者行政法规的基本原则，不得对宪法和民族区域自治法的规定以及其他有关法律、行政法规专门就民族自治地方所作的规定作出变通规定。

B错误，自治区的自治条例和单行条例，报全国人民代表大会常务委员会批准后生效。自治州、自治县的自治条例和单行条例，报省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会批准后生效。

D错误，第一百一十条 国务院、中央军事委员会、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院和各省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触，或者存在合宪性、合法性问题的，可以向全国人民代表大会常务委员会书面提出进行审查的要求，由全国人民代表大会有关的专门委员会和常务委员会工作机构进行审查、提出意见。

前款规定以外的其他国家机关和社会团体、企业事业组织以及公民认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触的，可以向全国人民代表大会常务委员会书面提出进行审查的建议，由常务委员会工作机构进行审查；必要时，送有关的专门委员会进行审查、提出意见。

第一百一十一条 全国人民代表大会专门委员会、常务委员会工作机构可以对报送备案的行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例等进行主动审查，并可以根据需要进行专项审查。

6.（单选）甲乙两村毗邻，乙村的生活灌溉身金经甲村的清河，主年丰西村经常园川同题发生冲突。县政府决定将该河股的取术用永交给乡水利管理服务站统一调配。甲村认为该河段属于本村所有，其政府无权调配这革河的取水用水。根据我国宪法和法律，下列表述正确的是（ ）

- A. 水流属手集体所有，政府调配取水须征得甲村同意
- B. 水流属于国家所有，政府负有实现水资源优化配置的职责
- C. 该河段属手甲村所有，取水用水由甲村调配
- D. 该河段属于甲村所有，为统邻村生活灌溉用水、政府可以统一调配

【答案】B

【解析】绝对属于国家所有：城市的土地、矿藏、水流、海域。

7.（单选）根据我国宪法和法律，下列关于法律、法规、规章公布的表述，正确的是（ ）

- A. 部门规章由总理签署国务院令公布
- B. 全国人大常委会通过的法律由委员长签署并向社会公布
- C. 自治州人大常委会制定的地方性法规由自治州人大主席团发布公告予以公布
- D. 有关国防建设的行政法规，可以由国务院总理、中央军事委员会主席共同签署国务院、中央军事委员会令公布

【答案】D

【解析】A错误，部长签署；B错误，国家主席签署；C错误，人大常委会发布公告。

第二十八条 全国人民代表大会通过的法律由国家主席签署主席令予以公布。

第九十六条 部门规章由部门首长签署命令予以公布。

地方政府规章由省长、自治区主席、市长或者自治州州长签署命令予以公布。

第八十八条 省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由大会主席团发布公告予以公布。省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由常务委员会发布公告予以公布。

8.（单选）某县盲目上马大批中小采矿项目，发生多起安全事故。副县长甲涉嫌瞒报，县监察委员会主任乙涉嫌失职。此后，县人大会议召开，应到代表302人，实到代表300人，35名代表联名提出对甲和乙的罢免案。下列关于这一罢免案的表述，正确的是（ ）

- A. 乙不在可被罢免的人员之列

- B. 代表联名未达到法定人数，不符合罢免程序要求
- C. 代表提出罢免案，须经经县人大常委会审议后向县人大会议提出
- D. 被提出罢免的人员有权在县人大会议上提出申辩意见

【答案】D

【解析】A错误，监委主任是大人选举产生，属于罢免的对象；B错误，县级人大会议上，十分之一以上代表联名即可，一共 300 人，31 人即可；C错误，代表依法联名提出的罢免案，不需要事先经县人大常委会审议，而是在人民代表大会会议期间直接提出并处理。

【拓展】罢免案：在全国人大代表会议上，三个以上代表团或者十分之一以上代表联名，可以向全国人大提出罢免案。

在县级以上地方各级人大会议上，十分之一以上代表联名，可以向本级人大提出罢免案。在乡级人大会议上，五分之一以上代表可以向本级人大提出罢免案。

对比维度	罢免案	撤职案
行使机关	人民代表大会（会议期间）	人民代表大会常务委员会（闭会期间）
主要适用对象	由人大选举产生的正职领导及组成人员，如政府正职、监委主任、法院院长、检察长等。	主要由人大常委会任命的人员，如政府副职、部门负责人，以及法院、检察院的部分人员。
提案主体	主席团、常委会或十分之一以上人大代表联名提出。	“一府两院”、人大常委会主任会议或五分之一以上常委会组成人员联名提出。
法律程序	由大会主席团提请代表大会审议和表决。	由主任会议决定提请人大常委会审议和表决。
性质与联系	都是具有惩戒性质的监督手段，但非行政处分。撤职权被看作是人大罢免权在闭会期间的延伸。	

9. (单选) 下列关于全国人大专门委员会的表述, 不正确的是 ()
- A. 全国人大专门委员会是全国人大会议期间的临时工作机构
 - B. 宪法和法律委员会统一审议向全国人大常委会提出的法律草案
 - C. 民族委员会可以对加强民族团结问题进行调查研究, 提出建议
 - D. 社会建设委员会研究、拟订社会保障、民政事务、群团组织等方面的议案

【答案】A

【解析】A错误, 全国人大专门委员会是全国人民代表大会的常设工作机构, 受全国人大领导, 闭会期间由全国人大常委会领导。目前共设 10 个委员会, 包括民族委员会、**宪法和法律委员会**、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、外事委员会、华侨委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、**社会建设委员会**。

设置: 省人大以上必须设置, 市和县根据情况设置, 乡不设。

【拓展】全国人民代表大会专门委员会是全国人民代表大会的常设工作机构, 受全国人民代表大会领导; 在全国人民代表大会闭会期间, 受全国人民代表大会常务委员会领导。

目前共设有十个专门委员会, 其名称与主要职责如下:

一、十个专门委员会及其主要职责

(一) 民族委员会

主要职责: 审议与民族事务相关的议案、法律草案; 调研民族区域自治制度的实施与民族团结进步事业; 审议由民族自治地方报请批准的自治条例和单行条例。

(二) 宪法和法律委员会

主要职责: 承担全国人大及其常委会立法工作中的统一审议法律案的核心职能; 推动宪法实施、开展宪法解释、推进合宪性审查、加强宪法监督、配合宪法宣传等工作。

(三) 监察和司法委员会

主要职责：负责联系国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院及公安部、司法部等部门；研究、审议、拟订相关领域的议案；为深化国家监察体制改革、加强司法监督提供工作支撑。

（四）财政经济委员会

主要职责：审查国民经济和社会发展规划、国家预算及计划、预算的执行情况报告；研究、审议财政经济领域的相关议案和法律草案。

（五）教育科学文化卫生委员会

主要职责：研究、审议和拟订教育、科技、文化、卫生健康、体育、知识产权等领域的相关议案和法律草案，开展相关领域的调研与监督。

（六）外事委员会

主要职责：审议涉外条约和重要协定的议案；负责人大对外交往的日常事务性工作；开展议会外交。

（七）华侨委员会

主要职责：研究、审议涉侨相关法律和政策；开展侨务工作调研；反映侨界意见，保护归侨、侨眷及华侨的合法权益。

（八）环境与资源保护委员会

主要职责：负责环境与资源保护、生态文明建设领域的立法、监督和调研工作；研究、审议相关议案和法律草案。

（九）农业与农村委员会

主要职责：研究、审议农业、农村和农民（“三农”）方面的法律草案和议案；开展“三农”领域的监督和调研。

（十）社会建设委员会

主要职责：研究、审议劳动就业、社会保障、民政事务、群众组织、社会治理等社会建设领域的相关议案和法律草案；推动社会领域法治建设。

二、关于“新增”专门委员会的说明

在第十三届全国人民代表大会第一次会议（2018年）期间，全国人大专门委员会的设置进行了一次重要调整。本次调整可以概括为“两个更名、一个新增”，使得专门委员会总数从9个变为10个。

宪法和法律委员会（更名设立）

由原有的“法律委员会”更名而来。更名的核心目的是为了加强宪法实施和监督，其职责在原法律委员会统一审议法律案的基础上，增加了推动宪法解释、推进合宪性审查、加强宪法监督等与宪法直接相关的重要职能。

监察和司法委员会（更名设立）

由原有的“内务司法委员会”更名而来。更名是为了适应国家监察体制改革的需要，使其工作范围能够涵盖新设立的国家监察委员会，形成对监察机关和司法机关工作的有机联系与监督。

社会建设委员会（全新设立）

这是本次调整中全新设立的委员会。增设的主要目的是为了加强国家在劳动就业、社会保障、社会治理等社会建设领域的顶层设计、法治保障和工作统筹

10.（单选）下列关于社会文化权利的表述，正确的是（ ）

- A. 社会文化权利是消极权利
- B. 宗教信仰自由属于社会文化权利
- C. 对社会文化权利的规定始于《魏玛宪法》
- D. 我国 1999 年宪法修正案增加了社会文化权利的内容

【答案】C，首次在现代宪法中设立专章（第二编），系统化地规定了经济、社会和文化权利。其内容涵盖：1. 文化权利：明确规定“艺术、科学及其教学自由，国家负有保护和维护之责”；2. 社会与经济权利：详细规定了婚姻与家庭保护、母亲权利、青年保护、教育制度、劳动权、社会保障等。3. 平等权利：明确规定男女平等、法律面前人人平等。

【拓展】A错误，社会文化权利包括受教育、科研、文化创作等，属于积极权利。消极权利是国家不作为即可，积极权利需要国家提供条件。

B错误，宗教信仰自由就是一项单独的权利。

D错误，社会文化权利最早可以追溯到 1954 宪法。

1999 年宪法修正案新增内容：

指导思想：在宪法序言中确立邓小平理论的指导地位

法治原则：第五条增加“依法治国，建设社会主义法治国家”

经济制度：

规定“坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展”的基本经济制度。

明确非公有制经济是“社会主义市场经济的重要组成部分”

农村政策：完善农村集体经济组织“家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制

2004 年，新增了尊重和保障人权，公民的私有财产保护。

11.（单选）根据我国宪法和法律，下列选项属于我国选举制度基本原则的是（ ）

- A. 记名投票
- B. 选举权的普遍性
- C. 财产资格限制
- D. 等额选举

【答案】B

【解析】

基本原则	核心内容与体现
坚持中国共产党的领导	选举工作的根本保证，贯穿人大代表选举全过程。
普遍选举原则	年满 18 周岁的中国公民，除依法被剥夺政治权利者外，不分民族、种族、性别等，都有选举权和被选举权。
平等选举原则	选民法律地位平等，实行“一人一票，效力等值”；城乡按相同人口比例选举人大代表；保障地区平等和民族平等。
直接与间接选举并用	直接选举：县（区）、乡（镇）两级人大代表。 间接选举：设区的市级、省级和全国人大代表，由下一级人大代表选举产生。

基本原则	核心内容与体现
差额选举原则	候选人名额应多于应选名额。直接选举中，差额比例为三分之一至一倍；间接选举中，为五分之一至二分之一。
无记名投票原则	选举时采取秘密填写选票、不记名的方式，保障选民自由表达意愿

12.（单选）根据我国宪法，有权依照法律规定决定省、自治区、直辖市的范围内部分地区进入紧急状态的国家机构是（ ）

- A. 全国人民代表大会
- B. 全国人大常委会
- C. 国务院
- D. 省级人大常委会

【答案】C

13.（单选）根据我国宪法，下列关于公民私有财产权的表述，正确的是（ ）

- A. 公民的继承权受法律保护
- B. 公民的私有财产不包括生产资料
- C. 公民行使私有财产权时不负有社会义务
- D. 国家为了公共利益的需要，可以对私有财产实行征用并给予赔偿

【答案】A

【解析】B 错误，私人所有权指向的对象就包括：生活资料：如房屋、汽车、工资、存款、家具等。生产资料：如个体户、私营企业主拥有的生产工具、原材料、厂房、机械设备、企业股权、知识产权（商标、专利）等用于生产经营的财产。

14.（单选）根据我国宪法和法律，下列关于人民检察院的表述，正确的是（ ）

- A. 人民检察院依法对犯罪嫌疑人决定和执行逮捕
- B. 各级人民检察院可以对检察工作中具体应用法律的问题作出司法解释

- C. 上级人民检察院认为下级人民检察院的决定错误的，可以依法撤销
- D. 人民检察院依法对公职人员涉嫌失职渎职等职务违法行为进行调查处置

【答案】C

15.（单选）下列关于人大代表直接选举的表述，正确的是（ ）

- A. 设区的市、县人大代表由选民直接选举产生
- B. 选区均按居住状况进行划分
- C. 代表候选人可由各选区选民和各政党、各人民团体推荐
- D. 当选代表名单由人民代表大会主席团予以公布

【答案】C

【解析】A错误，县、乡两级是直接选举，其余是间接选举；B错误，选区按照可以按居住状况划分，也可以按生产单位、事业单位、工作单位划分；D错误，当选名单，如果是县乡两级，由选举委员会公布。

16.（单选）全国人大常委会在《关于〈中华人民共和国香港特别行政区基本法〉第一百零四条的解释》中明确，该条关于公职人员就职宣誓规定的“拥护中华人民共和国香港特别行政区基本法，效忠中华人民共和国香港特别行政区”，既是宣誓必须包含的法定内容，也是参选或者出任该条所列公职的法定要求和条件。下列关于这一解释的表述，不正确的是（ ）

- A. 宣誓体现了“爱国者治港”原则
- B. 宣誓人必须真诚、庄重地进行宣誓
- C. 宣誓人拒绝宣誓，即丧失就任该条所列相应公职的资格
- D. 宣誓如被确定为无效，应重新安排宣誓

【答案】D

17.（单选）下列关于成文宪法和不成文宪法的表述，正确的是（ ）

- A. 二者的区分标准是修改程序的差异
- B. 现代大多数国家的宪法是成文宪法
- C. 宪法修正案是不成文宪法的重要组成部分
- D. 成文宪法是刚性宪法，不成文宪法则是柔性宪法

【答案】B

18.（单选）下列关于全国人大宪法和法律委员会的表述，正确的是（ ）

- A. 宪法和法律委员会有权解释宪法
- B. 宪法和法律委员会负责组织宪法宣誓仪式
- C. 宪法和法律委员会可以修改除全国人大制定的法律以外的其他法律
- D. 宪法和法律委员会可以组织对有关法律进行立法后评估

【答案】D

19.（单选）根据现行宪法，下列情形中属于公民行使监督权的是（ ）

- A. 甲参加学术会议并作主题发言
- B. 乙参与社区普法宣传教育活动
- C. 丙发现网购的家用电器不合格，给商家差评
- D. 丁写信给某国家机关，对其工作人员的失职行为提出批评

【答案】D

20.（单选）甲省乙市拟将上城区与下城区合并，设立为市中区。对于这一行政区划的变更，有权审批的国家机关是（ ）

- A. 民政部
- B. 国务院
- C. 甲省人民政府
- D. 乙市人大常委会

【答案】B

21.（单选）村民赵某在乡人大代表选举期间临时外出务工，无法返乡参加选举。下列关于赵某参加选举的说法，正确的是（ ）

- A. 赵某可以进行网络投票
- B. 乡选举委员会可以暂停赵某的选举权
- C. 经乡选举委员会同意，赵某可以书面委托其他选民代为投票
- D. 赵某可以同时参加本乡和务工所在地的基层人大代表选举

【答案】C

22.（单选）下列关于国家监察委员会的表述，正确的是（ ）

- A. 国家监察委员会是最高法律监督机关

- B. 国家监察委员会指导地方各级监察委员会的工作
- C. 国家监察委员会主任由全国人大常委会选举产生
- D. 国家监察委员会对全国人大及其常委会负责，并接受其监督

【答案】D

23.（单选）根据我国宪法和法律，有权任免最高人民法院审判员的是（ ）

- A. 司法部
- B. 最高人民法院院长
- C. 最高人民法院审判委员会
- D. 全国人大常委会

【答案】D

24.（单选）下列关于人大代表执行职务保障的表述，正确的是（ ）

- A. 对人大代表采取强制措施，应当由人大常委会决定
- B. 人大代表在各种会议上的发言和表决，不受法律追究
- C. 人大代表建议、批评和意见办理情况的报告，不予公开
- D. 无固定工资收入的人大代表执行代表职务，由本级财政给予适当补贴

【答案】D

25.（多选）某村坐落于山区，清水河穿村而过，村民在宅基地上建房时发现一处煤矿。根据我国宪法，下列选项中，属于该村集体所有的有（ ）

- A. 煤矿
- B. 自留山
- C. 清水河
- D. 宅基地

【答案】BD

26.（多选）下列对于我国宪法上的“公民的住宅不受侵犯”的理解，正确的有（ ）

- A. 该规定保护了公民隐私
- B. 该规定是公民人身自由的重要内容
- C. 该规定保障了居住安全和生活安宁

D. 该规定要求禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅

【答案】ABCD

专题三十 行政法

1、（单选）人民警察在执行紧急任务的情况下，经出示相应证件，可以优先乘坐交通工具，这体现了行政法的（ ）

A 合法原则

B 合理原则

C 行政应急性原则

D 程序正当原则

【答案】A

【解析】

原则	核心内涵与要求
合法行政原则	行政权的存在和行使必须依据法律，符合法律规定，不得与法律相抵触。这是行政法的首要原则，也是行政活动与民事活动的主要区别。
合理行政原则	要求行政行为，尤其是自由裁量行为，必须公平、公正、符合理性。它包含平等对待、考虑相关因素、符合比例原则（即采用对当事人权益损害最小的方式）等要求。
程序正当原则	行政机关实施行政行为时，程序必须正当合法。主要包括行政公开（保障公众知情权）、公众参与（听取意见）、以及回避制度等。
高效便民原则	行政机关应积极、高效地履行法定职责，遵守法定时限，并为公民、法人和其他组织提供尽可能的便利，以降低成本、提高办事效率。
诚实守信原则	要求行政机关公布的信息必须全面、准确、真实；非因法定事由并经法定程序，不得撤销、变更已生效的行政决定；因国家利益、公共利益需要改变行政决定而给相对人造成损失的，应依法予以补偿。
权责统一原则	行政机关依法享有多大的权力，就应当承担多大的责任。它包含行政效能原则（法律应保障政令有效）和行政责

原则	核心内涵与要求
	任原则（违法或不当行使职权应承担法律责任）

2、（单选）某县人民政府为新建办公大楼，向该县银行贷款 500 万元，到期未能偿还。银行遂以该县人民政府为被告向人民法院提起诉讼。该案所涉及的法律关系（ ）

- A 是不平等主体之间的行政法律关系
- B 属于政府行为，受行政法调整
- C 是管理者和被管理者之间的纵向经济关系
- D 是平等主体之间的民事法律关系，应由民法调解

【答案】D

3、（单选）下列选项中，属于具体行政行为的是（ ）

- A 某县民政局建办公楼的行为
- B 某县教育局起诉建筑公司违约的行为
- C 某县公安局越权处罚违法的建筑公司的行为
- D 某县水利局按照建筑合同奖励建筑公司的行为

【答案】C

4、（单选）某乡村民赵某未经任何审批，擅自在村附近的 205 国道边建造房屋，开办旅馆。公路管理部门在检查中发现此时，对其作以下处理：① 责令限期拆除；② 罚款 1000 元；③ 建议乡镇政府对其批评教育。上述处理中，属于行政处罚的是（ ）

- A ① ②
- B ②
- C ② ③
- D ①

【答案】B

5、（单选）某旅馆因为违法经营，被公安机关吊销许可证。在行政处罚的种类上，吊销许可证属于（ ）

- A 资格罚
- B 行为罚
- C 申诫罚
- D 财产罚

【答案】A

6、（单选）下列关于行政处罚中“一事不再罚原则”的表述哪个是正确的？（ ）

- A. 一个违法行为不能进行多种行政处罚
- B. 两个行政机关分别依据不同的法律规范给予当事人两个罚款的处罚
- C. 对一个违法行为已由一个行政机关依法进行了罚款，其他行政机关不能再对其进行罚款
- D. 一个违法行为，多个处罚主体不能根据不同的法律规范作出不同种类的处罚

【答案】C

7、（单选）关于行政处罚的执行，下列哪一说法是错误的（ ）

- A 行政处罚的执行包括当事人主动履行和强制执行
- B 强制执行包括行政机关自己执行和申请人民法院执行
- C 行政处罚的执行旨在合法合理的落实行政处罚决定
- D 行政处罚的执行属于行政强制措施

【答案】D

8、（单选）关于行政处罚权的下放，下列哪一观点是错误的（ ）

- A 只有省、自治区、直辖市可以决定将行政处罚权下移，其他任何机关不具有这个权力
- B 行政处罚权的下移，必须考虑当地的实际情况，包括基层管理迫切需要，能够有效承接等因素
- C 经批准，下移的是县级人民政府的行政处罚权
- D 承接行政处罚权的乡镇人民政府、街道办事处应当加强执法能力建设，按照规定范围、依照法定程序实施行政处罚

【答案】C

9、（单选）行政处罚裁量基准（ ）向社会公布。

- A 不得
- B 可以
- C 应当
- D 必须

【答案】C

10、（单选）具有一定社会影响的行政处罚决定应当依法公开。公开的行政处罚决定被依法变更、撤销、确认违法或者确认无效的，行政机关应当在（ ）日内撤回行政处罚决定信息并公开说明理由。

A 3 B 5 C 2 D 7

【答案】A

11、（单选）行政机关应当自行政处罚案件立案之日起（ ）日内作出行政处罚决定。法律、法规、规章另有规定的，从其规定。行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人；当事人不在场的，行政机关应当在（ ）日内依照《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。

A 30 2 B 60 5 C 80 6 D 90 7

【答案】D

12、（单选）下列表述中，符合行政复议法的是（ ）

- A 甲向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经依法受理的，于此同时，甲也可以同时申请行政复议
- B 不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，依照有关法律、行政法规可以申请行政复议
- C 在行政复议过程中，被申请人可以自行向申请人和其他有关组织或者个人收集证据
- D 行政复议不仅审查具体行政行为的合法性，而且要审查该行为的合理性

【答案】D

【解析】

13、（单选）对省公安厅作出的具体行政行为不服，应向（ ）人民法院提起诉讼。

- A. 基层人民法院
- B. 中级人民法院
- C. 高级人民法院
- D. 最高人民法院

【答案】A

14、（单选）对限制人身自由的行政强制措施不服提起行政诉讼的，由（ ）人民法院管辖。

- A. 被告所在地
- B. 原告所在地
- C. 被告所在地或者原告所在地
- D. 行政行为发生地

【答案】C

15、（单选）发生下面的（ ）情况，由此给公民、法人或者其他组织造成财产损失时，行政机关应当依法给予补偿。

- A. 王某以采药为生，行政机关发给王某的采药许可证因为所依据行政规章废止而被撤回，导致王某生活失去经济来源
- B. 陈老大违反规定滥捕滥杀野生动物，为了保护野生动物，行政机关吊销了陈老大持枪证，并把猎枪没收了
- C. 行政机关工作人员杨某滥用职权，未经审查就批准了妹夫王某的建房申请，由于违反城市规划，该许可后来被上级机关撤销
- D. 江某在不符合条件的情况下，为了取得生猪屠宰许可而贿赂行政机关工作人员，后江某的许可证被上级机关吊销

【答案】A

16、（单选）某公安分局派出所民警和乡政府治安联防队员在共同追捕一盗窃大米的嫌疑人时，错误地将村民李某当作嫌疑人抓获并羁押长达1个月。事后，李某提起国家赔偿。该案件的赔偿应（ ）

- A. 由公安分局赔偿
- B. 由公安分局和乡政府作为共同赔偿义务机关
- C. 由公安分局派出所和治安联防队赔偿
- D. 由治安联防队承担赔偿责任

【答案】A

17、(多选)法院判决行政机关履行行政赔偿、行政补偿或者其他行政给付义务，行政机关拒不履行的，对方当事人可以依法向法院申请强制执行，法院可以采取的措施有()

A 在规定期限内不履行的，从期满之日起，对该行政机关按日处 50 元至 100 元的罚款

B 将行政机关拒绝履行的情况予以公告

C 向检察机关或者该行政机关的上一级行政机关提出司法建议

D 拒不履行判决、裁定、调解书的，根据情节，可以行政拘留或追究刑事责任

【答案】B

18、(多选)行政处罚权的集中行使，就是将原来分散于多个行政机关的处罚权收归于一个行政机关行使，实现了权力的集中与转移。可以作出处罚权集中行使的主体()

A 国务院

B 省政府

C 市政府

D 县政府

【答案】AB

19、(多选)地方政府规章可以设定行政处罚的范围是()

A 警告或者一定数量罚款的行政处罚

B 通报批评

C 一定数量的罚款或者没收违法所得

D 责令停产停业

【答案】AB

20、(多选)新的《行政处罚法》新增了补充设定行政处罚的情形，可以补充设定行政处罚的有规范性文件有()

A 法律

B 行政法规

C 地方性法规

D 部门规章

【答案】BC

21、(多选)行政机关拟作出下列行政处罚决定，应当告知当事人有要求听证的权利，当事人要求听证的，行政机关应当组织听证()

A 限制开展生产经营活动

B 限制从业

C 暂扣驾驶证

D 责令停产停业

【答案】BD

22、（多选）下列（ ）情形，国家不承担行政赔偿责任。

- A. 某公安分局派出所民警在执行治安巡逻任务中，对有小偷小摸行为的曾某以暴力殴打，致使曾某身体造成重伤
- B. 某公安分局工作人员因为邻里纠纷将邻居赵某打伤
- C. 人民警察覃某在使用枪支时，未首先对天鸣枪警告，直接向逃跑的诈骗嫌疑人开枪，造成多人受伤
- D. 某治安联防队员发现魏某正在行窃，遂大喊一声，魏某猛一转身就跑，撞在电线杆上，头部撞成轻伤

【答案】BD

专题三十一 民法

（一）基本情况：2020年5月28日，全国人大通过《民法典》，共7编1260条。各编依次为总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承以及侵权责任，于2021年1月1日实施。**人格权编为新增部分，物权编中新增居住权。**

（二）民事主体包括自然人、法人和非法人组织。其中自然人=自然人+个体工商户+农村承包经营户。法人=营利性法人+非营利性法人+特别法人。公安机关属于特别法人，村委会居委会属于特别法人。

（三）胎儿利益保护：涉及遗产继承、接受赠予等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力。但是，胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在。

（四）死者人格利益保护：死者的姓名、肖像、名誉、荣誉、隐私、遗体等受到侵害的，其配偶、子女、父母有权依法请求行为人承担民事责任；死者没有配偶、子女且父母已经死亡的，其他近亲属有权依法请求行为人承担民事责任。

（五）限制行为能力人：八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，

实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认;但是,可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。

(六) 劳动成年: 十六周岁以上的未成年人, 以自己的劳动收入为主要生活来源的, 视为完全民事行为能力人。

(七) 宣告失踪的条件: 自然人下落不明满二年的, 利害关系人可以向人民法院申请宣告该自然人为失踪人。公告期为 3 个月。

(八) 宣告死亡的条件:

4+1。下落不明满四年;公告期为一年。

2+1。因意外事件下落不明满二年;公告期为一年。

0+3。因意外事件下落不明, 经有关机关证明该自然人不可能生存的, 申请宣告死亡不受二年时间的限制。

(九) 正当防卫

第一、因正当防卫造成损害的, 不承担民事责任;

第二、正当防卫超过必要的限度, 造成不应有的损害, 正当防卫人应当承担适当的民事责任。

(十) 紧急避险

第一、因紧急避险造成损害的, 由引起险情发生的人承担民事责任;

第二、危险是由自然原因引起的, 紧急避险人不承担民事责任, 可以给予适当补偿;

第三、避险过当, 造成不应有的损害的, 紧急避险人应当承担适当的民事责任。

(十一) 见义勇为

第一、因保护他人民事权益使自己受到损害的, 由侵权人承担民事责任, 受益人可以给予适当补偿;

第二、没有侵权人、侵权人逃逸或者无力承担民事责任, 受害人请求补偿的, 受益人应当给予适当补偿。

(十二) 器官捐献

第一、完全民事行为能力人有权依法自主决定无偿捐献其人体细胞、人体组

织、人体器官、遗体。任何组织或者个人不得强迫、欺骗、利诱其捐献。

第二、完全民事行为能力人同意捐献的，应当采用书面形式，也可以订立遗嘱。

第三、自然人生前未表示不同意捐献的，该自然人死亡后，其**配偶、成年子女、父母**可以共同决定捐献，决定捐献应当采用书面形式。

（十三）姓名权

自然人应当随父姓或母姓，但有下列情形之一的，可以在父姓和母姓之外选取姓氏：（一）选取其他直系长辈血亲的姓氏；（二）因由法定扶养人以外的人扶养而选取扶养人姓氏；（三）有不违背公序良俗的其他正当理由。少数民族自然人的姓氏可以遵从本民族的文化传统和风俗习惯。

（十四）收养

第一、收养应当向县级以上人民政府民政部门登记。收养关系自登记之日起成立。

第二、收养关系成立后，公安机关应当按照国家有关规定为被收养人办理户口登记。

第三、无配偶者收养异性子女的，收养人和被收养人的年龄应当相差四十周岁以上。

（十五）饲养动物损害责任

饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因被侵权人故意或重大过失造成的，可以不承担或减轻责任。

（十六）不明抛掷物、坠落物致害责任：禁止从建筑物中抛掷物品。从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害的，由侵权人依法承担侵权责任；经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。可能加害的建筑物使用人补偿后，有权向侵权人追偿。物业服务企业等建筑物管理人应当采取必要的安全保障措施防止前款规定情形的发生；未采取必要的安全保障措施的，应当依法承担未履行安全保障义务的侵权责任。